

1500080-49.2020.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... reciclagem e já foi preso anteriormente por tráfico de drogas.

Ao final da instrução, a prova aqui produzida demonstrou somente a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

O teor da ameaça proferida contra a vítima está comprovado nas mensagens de fls. 15/22, revelando-se compatível com os seus relatos.

O dolo restou plenamente configurado, vez que sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500080-49.2020.8.26.0272 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500080-49.2020.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2027540/2020 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA, 6120477 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA, 40/20/313 - DEL.DEF.MUL. ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

J.H.L.T.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O representante do Ministério Público denunciou J.H.L.T., devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, porque, no dia 05 de janeiro de 2020, às 17h30, na Avenida Aldo Piva, 61, nesta cidade e Comarca, o acusado, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar e com violência contra a mulher, nos moldes da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de M. dos S., sua ex-companheira, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial de fls. 62/63; bem como

ameaçou-a, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Segundo a inicial, o acusado manteve relacionamento e coabitou com a vítima por aproximadamente 9 anos e tiveram uma filha. No dia dos fatos, a vítima estava em um bar, enquanto o acusado estava com a criança. Então, teve início uma discussão entre o casal, inicialmente por telefone, envolvendo o cuidado da filha. Na sequência, o acusado se deslocou ao local onde a vítima se encontrava e a abordou de forma agressiva, dando continuidade à discussão. Em seguida, ele a agrediu fisicamente no rosto e na cabeça com o capacete que trazia nas mãos. A vítima ainda tentou tirar o capacete das mãos do acusado, mas foi novamente atingida com murros. O acusado foi contido por populares e depois deixou o local. Além disso, no dia seguinte, enquanto a vítima se deslocava para a Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência, o acusado enviou-lhe mensagens pelo telefone celular com conteúdo ofensivo e ameaçador, dizendo "vai lá fazer B.O. sua vagabunda, que eu vou quebrar o seu carro na MP", conforme fls. 15/22, o que levou a vítima a requerer medidas protetivas de urgência.

A denúncia foi recebida aos 03 de novembro de 2020 (fls. 73).

O acusado foi citado (fls. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 102/109).

Em audiência remota (fls. 133/134), a vítima foi ouvida e o acusado interrogado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia e a condenação do acusado somente pelo delito de ameaça, por não restar comprovada a lesão corporal contra a vítima.

A defesa, por sua vez, pleiteou absolvição do réu e, alternativamente, postulou a aplicação da pena mínima, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de ameaça está evidenciada no boletim de ocorrência de fls. 07/08, nos documentos de fls. 15/22 e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos:

A vítima M. dos S. afirmou ter sido agredida e ameaçada pelo acusado no dia dos fatos. Contou que era domingo e estava num bar com suas amigas, quando o réu chegou dizendo que teria de ir embora porque sua filha estava com febre. Como respondeu que não iria, o réu começou a lhe xingar, motivo pelo qual deu uma garrafada nele. Afirmou ter iniciado as agressões. Atualmente, estão separados, mas mantêm um bom relacionamento. Afirmou que o réu ameaçou destruir o seu carro, através de mensagens que estão impressas nos autos. Depois dos fatos, o réu não mais a agrediu, nem a ameaçou.

Interrogado, J.H.L.T. disse que ameaçou a vítima e apenas a agrediu depois que ela lhe deu uma garrafada. No dia dos fatos, sua filha estava sob os seus cuidados e não parava de chorar porque estava doente, embora medicada. Então, entrou em contato com a vítima para que ela fosse buscar a criança, mas ela não foi, quando então ficou sabendo que ela estava bebendo no bar. Declarou que trabalha com

reciclagem e já foi preso anteriormente por tráfico de drogas.

Ao final da instrução, a prova aqui produzida demonstrou somente a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

O teor da ameaça proferida contra a vítima está comprovado nas mensagens de fls. 15/22, revelando-se compatível com os seus relatos.

O dolo restou plenamente configurado, vez que sua consumação se dá independentemente da vontade do agente de cumprir o mal anunciado, bastando vontade consciente de amedrontar, o que de fato ocorreu no presente caso, já que a vítima procurou a Delegacia de Polícia e requisitou medidas de proteção (fls. 10/13).

Vale destacar que em delitos dessa natureza, a palavra da vítima deve ser levada em consideração, inexistindo nos autos comprovação de que possui ela interesse em ver condenado um inocente. Sua declaração foi segura e coesa quanto à ameaça proferida pelo réu.

Nesse sentido:

“Ao demais, sabe-se que em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima possui especial relevância, pois são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agressor do vínculo que mantém com o ofendido.” (TJ/SP, Apelação nº 0006425-60.2011.8.26.0292, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos, 05/08/2014).

Já no tocante ao crime de lesão corporal, de rigor a absolvição do réu.

Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou ter dado início às agressões, desferindo uma garrafada no acusado durante uma discussão. No mesmo sentido foi o depoimento de J., que sempre negou a prática do crime.

Embora o laudo pericial de fls. 62/63 ateste as lesões de natureza leve sofridas pela vítima, os fatos narrados, em juízo, tornaram duvidosas e frágeis as provas necessárias para a incriminação do réu.

Assim, não havendo prova suficiente, não há como imputar ao réu a autoria do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, prevalecendo, nessa esteira, a regra de julgamento do in dubio pro reo.

Diante de todo o exposto, caracterizadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a procedência parcial da denúncia é medida que se impõe.

Passo a fixar a reprimenda:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 85/87), de modo que fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, por incurso no artigo 147 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 85/87), compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a pena provisória inalterada.

Nesta mesma fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, já que o delito foi praticado no âmbito das relações domésticas, aumento a pena em mais 1/6, finalizando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena do réu será o semiaberto, a despeito do quantum aplicado, mas em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal, já que é reincidente e o crime foi praticado com grave ameaça.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR J.H.L.T., qualificado nos autos, R.G. nº 48.869.606-9/SP, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, por incurso no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006; bem como ABSOLVÊ-LO da acusação da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Arbitro os honorários advocatícios ao defensor dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 302), expedindo-se, oportunamente, a competente certidão.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento em nome do réu.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA